ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ὑπ' Ἀρ. 980 τῆς 22ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι

Κανονιστικαὶ Διοικητικαὶ Πράξεις

Ἀριθμὸς 242

Ο ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 105 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 2 ΤΟΥ 1972)

ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20

Τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον, ἐνασκοῦν τὰς ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 20 τοῦ περὶ Ἀλλοδαπῶν καὶ Μεταναστεύσεως Νόμου χορηγουμένας αὐτῷ ἐξουσίας, ἐκδίδει τοὺς ἀκολούθους Κανονισμούς : Κεφ. 105. 2 τοῦ 1972.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ

1. Οἱ παρόντες Κανονισμοὶ θὰ ἀναφέρωνται ὡς οἱ περὶ Ἀλλοδαπῶν καὶ Μεταναστεύσεως Κανονισμοὶ τοῦ 1972. Συνοπτικὸς τίτλος.

2. Ἐν τοῖς παροῦσι Κανονισμοῖς, ἐκτὸς ἐὰν ἄλλως προκύπτῃ ἐκ τοῦ κειμένου— Ἑρμηνεία.

«ἄδεια εἰσόδου» σημαίνει ἄδειαν τοῦ εἰσέρχεσθαι εἰς τὴν Δημοκρατίαν διὰ πρόσκαιρον διαμονὴν ἐκδιδομένην δυνάμει τοῦ νόμου·

«ἄδεια μεταναστεύσεως» σημαίνει ἄδειαν χορηγουμένην εἰς μετανάστην διὰ νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὴν Δημοκρατίαν διὰ μόνιμον ἐν αὐτῇ διαμονήν·

«ἀλλοδαπὸς» σημαίνει πρόσωπον ὅπερ δὲν εἶναι πολίτης τῆς Δημοκρατίας·

«Δημοκρατία» σημαίνει τὴν Κυπριακὴν Δημοκρατίαν·

«διαμονὴ» σημαίνει τὴν συνήθη διαμονήν, καὶ ὁσάκις ἀλλοδαπὸς δὲν ἔχει συνήθη τόπον διαμονῆς, τὰ ὑποστατικὰ ἔνθα ὁ τοιοῦτος ἀλλοδαπὸς ἑκάστοτε διαμένει ἢ εἶναι ἔνοικος·

«ἐξαρτώμενος» σημαίνει πρόσωπον ὅπερ ἐξαρτᾶται διὰ τὴν συντήρησιν καὶ ὑποστήριξιν αὐτοῦ πλήρως καὶ εὐθέως ἐκ τοῦ τοιούτου ἀλλοδαποῦ, καὶ ὅπερ συγγενεύει μετὰ τοῦ τοιούτου ἀλλοδαποῦ ὡς ὢν υἱὸς αὐτοῦ ἢ τῆς συζύγου αὐτοῦ, ἢ θυγάτηρ, ἔγγονος, ἐγγονή, ἀδελφός, ἀδελφή, ἀνεψιὸς ἢ ἀνεψιὰ αὐτοῦ καὶ ὅπερ εἶναι ἡλι-

κίας κάτω τῶν δεκαὲξ ἐτῶν ἢ ὢν ἄνω τῆς ἐν λόγῳ ἡλικίας εἶναι μονίμως ἀνάπηρος καὶ ἀνίκανος νὰ συντηρήσῃ ἑαυτὸν καὶ περιλαμβάνει ἄγαμον θυγατέρα ἄνω τῶν δεκαὲξ ἐτῶν·

«ἐπαρχία καταγραφῆς» σημαίνει τὴν Διοικητικὴν ἐπαρχίαν τῆς Λευκωσίας, Κυρηνείας, Ἀμμοχώστου, Λάρνακος, Λεμεσοῦ ἢ Πάφου·

«λειτουργὸς καταγραφῆς» σημαίνει τὸν ἀστυνόμον ἢ τὸν ἀξιωματικὸν τῆς ἀστυνομίας ὅστις εἶναι ὑπεύθυνος ἢ ἔχει τὴν διοίκησιν τῆς ἀστυνομικῆς δυνάμεως ἔν τινι ἐπαρχίᾳ καταγραφῆς ἢ τμήματι ἢ μονάδι ἢ οἱονδήποτε ἕτερον λειτουργὸν ὃν ἤθελε διορίσει ὁ Ὑπουργός·

«μέλος πληρώματος» σημαίνει ἀξιωματικὸν ἢ μέλος πληρώματος σκάφους ἢ ἀεροσκάφους·

Κεφ. 105. 2 τοῦ 1972.

«νόμος» σημαίνει τὸν περὶ Ἀλλοδαπῶν καὶ Μεταναστεύσεως Νόμον ἢ οἱονδήποτε νόμον τροποποιοῦντα ἢ ἀντικαθιστῶντα αὐτόν, καὶ περιλαμβάνει τοὺς παρόντας Κανονισμοὺς καὶ οἱουσδήποτε ἑτέρους κανονισμοὺς ἐκδιδομένους δυνάμει τοῦ νόμου·

«σκάφος» σημαίνει πᾶν μέσον μεταφορᾶς διὰ θαλάσσης ἢ δι' ἀέρος·

«Τμηματάρχης» σημαίνει τὸν Διευθυντὴν τοῦ Τμήματος Διαβατηρίων, Ἰθαγενείας καὶ Ἐλέγχου Ἀλλοδαπῶν τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν καὶ περιλαμβάνει τὸν Βοηθὸν Τμηματάρχην αὐτοῦ, ἢ οἱονδήποτε πρόσωπον δεόντως ἐξουσιοδοτημένον ὑπὸ τοῦ Τμηματάρχου πρὸς τοῦτο·

«Ὑπουργικὸν Συμβούλιον» σημαίνει τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον τῆς Δημοκρατίας·

«Ὑπουργὸς» σημαίνει τὸν Ὑπουργὸν Ἐσωτερικῶν ὑπὸ τὴν ἰδιότητα αὐτοῦ ὡς Πρώτου Λειτουργοῦ Μεταναστεύσεως δυνάμει τοῦ νόμου καὶ περιλαμβάνει οἱονδήποτε ἐπὶ τούτῳ δεόντως ἐξουσιοδοτημένον ὑπάλληλον τοῦ Ὑπουργείου αὐτοῦ.

Μέρος Ι.—ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Πιστοποιητικὸν μονίμου διαμονῆς.

3.—(1) Ὁ Ὑπουργὸς δύναται νὰ χορηγῇ πιστοποιητικὸν μονίμου διαμονῆς εἰς ἀλλοδαπὸν ὅστις, κατὰ τὴν ἀντίληψιν αὐτοῦ, διέμενε ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ διὰ συνεχῆ περίοδον δεκαπέντε ἐτῶν ἀμέσως προηγουμένην τῆς 16ης Αὐγούστου 1960, καὶ δέον ὅπως χορηγῇ τοιοῦτο πιστοποιητικὸν εἰς οἱονδήποτε ἀλλοδαπὸν οὗτινος ἐπιτρέπεται ἡ εἴσοδος εἰς τὴν Δημοκρατίαν δυνάμει ἀδείας μεταναστεύσεως.

Πρὸς τὸν σκοπὸν διευκολύνσεως ταξιδίου ἀλλοδαποῦ μονίμου κατοίκου ἐκτὸς τῆς Δημοκρατίας καὶ ἐπανεισόδου αὐτοῦ ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ, τὸ πιστοποιητικὸν ἐπανεισόδου μονίμου κατοίκου δύναται νὰ ἀναγράφηται ἐπὶ τοῦ διαβατηρίου αὐτοῦ καί, ἐπὶ τῇ προσαγωγῇ τοῦ οὕτω θεωρημένου διαβατηρίου, θὰ ἐπιτρέπηται εἰς τὸ τοιοῦτο πρόσωπον ἡ εἴσοδος εἰς τὴν Δημοκρατίαν ἄνευ οἱασδήποτε ἑτέρας διατυπώσεως.

(2) Πᾶς εἰς ὃν ἐφαρμόζεται ἡ παράγραφος (1) τοῦ παρόντος κανονισμοῦ ὅστις, ἐγκαταλείψας τὴν Δημοκρατίαν ἄνευ θεωρήσεως τοῦ διαβατηρίου αὐτοῦ ὡς ἐν τῇ ἐν λόγῳ παραγράφῳ προβλέπεται, ἐπιθυμεῖ νὰ ἐπανακάμψῃ, δύναται νὰ ἐξασφαλίσῃ παρὰ τοῦ Ὑπουργοῦ ἢ παρ' ἑτέρας Προξενικῆς Ἀρχῆς διορισθείσης ὡς τοιαύτης ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως τῆς Δημοκρατίας, θεώρησιν τοῦ διαβατηρίου αὐτοῦ βεβαιοῦσαν τὸ γεγονὸς τῆς ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ μονίμου διαμονῆς του, καὶ εἰς τὸ τοιοῦτο πρόσωπον δέον ὅπως, ἅμα τῇ ἐπιστροφῇ του, ἐπὶ προσαγωγῇ τοῦ οὕτω θεωρημένου διαβατηρίου αὐτοῦ, ἐπιτραπῇ ἡ εἴσοδος εἰς τὴν Δημοκρατίαν ἄνευ οἱασδήποτε ἑτέρας διατυπώσεως.

Μέρος ΙΙ.—ΜΕΤΑΝΑΣΤΑΙ

'Επιτροπὴ 'Ελέγχου Μεταναστεύσεως.

4.—(1) Καθιδρύεται 'Επιτροπὴ 'Ελέγχου Μεταναστεύσεως (ἐν τοῖς ἑφεξῆς καλουμένης ἡ «'Επιτροπὴ») ἥτις ἀπαρτίζεται ἐκ τοιούτων προσώπων, οὐχὶ ὀλιγωτέρων τῶν τριῶν, ὡς τὸ 'Υπουργικὸν Συμβούλιον ἤθελε κατὰ καιροὺς διορίσει διὰ δημοσιεύσεως ἐν τῇ ἐπισήμῳ ἐφημερίδι τῆς Δημοκρατίας, πρὸς τὸν σκοπὸν ἐξετάσεως αἰτήσεων δι' ἀδείας μεταναστεύσεως.

(2) 'Ο πρόεδρος τῆς 'Επιτροπῆς διορίζεται ὑπὸ τοῦ 'Υπουργικοῦ Συμβουλίου μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς 'Επιτροπῆς καὶ ἡ 'Επιτροπὴ ἐκλέγει τὸν ἀντιπρόεδρον.

(3) Καθ' οἱανδήποτε συνεδρίαν τῆς 'Επιτροπῆς ἐν περιπτώσει ἰσοψηφίας ὁ πρόεδρος ἔχει τὴν δευτέραν ἢ νικῶσαν ψῆφον.

(4) Καθ' οἱανδήποτε συνεδρίαν τῆς 'Επιτροπῆς τρία τῶν μελῶν αὐτῆς ἀποτελοῦσιν ἀπαρτίαν.

(5) 'Η 'Επιτροπὴ συνεδριάζει κατὰ τοιαῦτα διαστήματα ὡς ὁ πρόεδρος ἤθελε ἀποφασίσει· δι' αἰτήσεως ὑπογραφομένης ὑπὸ δύο μελῶν τῆς 'Επιτροπῆς ὁ πρόεδρος συγκαλεῖ συνεδρίαν τῆς 'Επιτροπῆς ἐντὸς ἑπτὰ ἡμερῶν ἀπὸ τῆς λήψεως τῆς τοιαύτης αἰτήσεως.

(6) 'Η 'Επιτροπὴ δύναται νὰ διορίζῃ ὑπεπιτροπὰς ἀπαρτιζομένας ἐκ μελῶν τῆς 'Επιτροπῆς, ἢ ἄλλως, διὰ νὰ συμβουλεύωσι αὐτὴν ἐν σχέσει μὲ οἱανδήποτε λειτουργίαν αὐτῆς δυνάμει τῶν παρόντων κανονισμῶν.

(7) Πᾶσα πρᾶξις τελουμένη ὑπὸ τῆς 'Επιτροπῆς κατ' ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τῶν παρόντων Κανονισμῶν ὑποδηλοῦται διὰ τῆς ἰδιογράφου ὑπογραφῆς τοῦ προέδρου ἢ οἱουδήποτε ἑτέρου προσώπου διοριζομένου ὑπ' αὐτοῦ ἐπὶ τούτῳ.

(8) 'Η 'Επιτροπὴ τηρεῖ πρακτικὰ τῶν συνεδριῶν καὶ συσκέψεων αὐτῆς.

Προσόντα δι' ἄδειαν μεταναστεύσεως.

5. Εἰς οὐδένα χορηγεῖται ἄδεια μεταναστεύσεως πλὴν ἂν οὗτος ἀνήκει εἰς μίαν τῶν ἀκολούθων κατηγοριῶν—

(α) Κατηγορία Α. Πρόσωπον προτιθέμενον νὰ αὐτοαπασχοληθῇ εἰς τὴν γεωργίαν ἢ τὴν κτηνοτροφίαν ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ ὅστις εἶναι κάτοχος συστάσεως ἐκδοθείσης ὑπὸ τῆς 'Επιτροπῆς ὅτι :

(i) οὗτος ἀπέκτησε ἢ ἐξησφάλισε ἄδειαν νὰ ἀποκτήσῃ συμφέρον εἰς γαίαν ἐκτάσεως ἀναλόγου πρὸς καὶ κατάλληλον διὰ τὸν τύπον τῆς ἐπιχειρήσεως ἣν προτίθεται νὰ διεξαγάγῃ ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ·

(ii) κατέχει αὐτοδικαίως καὶ ἔχει εἰς τὴν πλήρη καὶ ἐλευθέραν αὐτοῦ διάθεσιν κεφάλαιον ἐκ £50,000 ἢ τοιοῦτο ἔλασσον ποσὸν ὡς ἡ 'Επιτροπὴ ἤθελε ἀποφασίσει· καὶ

(iii) ἡ ἀπασχόλησις αὐτοῦ ἐν τῇ τοιαύτῃ ἐπιχειρήσει δὲν θὰ ἐπηρεάσῃ δυσμενῶς τὴν γενικὴν οἰκονομίαν τῆς Δημοκρατίας·

(β) Κατηγορία Β. Πρόσωπον προτιθέμενον νὰ αὐτοαπασχοληθῇ εἰς μεταλλευτικὰς ἐπιχειρήσεις ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ ὅστις εἶναι κάτοχος συστάσεως ἐκδοθείσης ὑπὸ τῆς 'Επιτροπῆς ὅτι :

(i) οὗτος κατέχει ἢ θὰ δυνηθῇ νὰ ἐξασφαλίσῃ δικαίωμα μεταλλευτικῆς ἐρεύνης ἢ ἄδειαν ἥτις δυνατὸν νὰ εἶναι ἀναγκαία διὰ νὰ δυνηθῇ οὗτος νὰ ἀσχοληθῇ μὲ μεταλλευτικὰς ἐρεύνας ἢ μεταλλευτικὰς ἐπιχειρήσεις·

(ii) κατέχει αὐτοδικαίως καὶ ἔχει εἰς τὴν πλήρη καὶ ἐλευθέραν αὐτοῦ διάθεσιν κεφάλαιον ἐκ £200,000 ἢ τοιοῦτο ἔλασσον ποσὸν ὡς ἡ Ἐπιτροπὴ ἤθελε ἀποφασίσει· καὶ

(iii) ἡ ἀπασχόλησις αὐτοῦ εἰς τὴν τοιαύτην μεταλλευτικὴν ἔρευναν ἢ μεταλλευτικὴν ἐπιχείρησιν δὲν θὰ ἐπηρεάσῃ δυσμενῶς τὴν γενικὴν οἰκονομίαν τῆς Δημοκρατίας.

(γ) Κατηγορία Γ. Πρόσωπον προτιθέμενον νὰ αὐτοαπασχοληθῇ εἰς ἐπιτήδευμα ἢ ἐπιχείρησιν ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ ὅστις κατέχει σύστασιν ἐκδοθεῖσαν ὑπὸ τῆς Ἐπιτροπῆς ὅτι—

(i) ἐὰν ἀπαιτῆται ἄδεια διὰ νὰ δυνηθῇ νὰ ἀπασχοληθῇ εἰς ἐπιτήδευμα ἢ ἐπιχείρησιν τὴν ὁποίαν προτίθεται νὰ διεξαγάγῃ, εἶναι κάτοχος τοιαύτης ἀδείας ἢ θὰ δυνηθῇ νὰ ἐξασφαλίσῃ αὐτήν·

(ii) κατέχει αὐτοδικαίως καὶ ἔχει εἰς τὴν πλήρη καὶ ἐλευθέραν αὐτοῦ διάθεσιν κεφάλαιον ἐκ £50,000 ἢ τοιοῦτο ἔλασσον ποσὸν ὡς ἡ Ἐπιτροπὴ ἤθελε ἀποφασίσει· καὶ

(iii) ἡ ἀπασχόλησις αὐτοῦ εἰς τὸ τοιοῦτο ἐπιτήδευμα ἢ τὴν τοιαύτην ἐπιχείρησιν δὲν θὰ ἐπηρεάσῃ δυσμενῶς τὴν γενικὴν οἰκονομίαν τῆς Δημοκρατίας.

(δ) Κατηγορία Δ. Πρόσωπον προτιθέμενον νὰ αὐτοαπασχοληθῇ εἰς ἐπιτήδευμα ἢ ἐπιχείρησιν ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ ὅστις κατέχει σύστασιν ἐκδοθεῖσαν ὑπὸ τῆς Ἐπιτροπῆς ὅτι—

(i) οὗτος εἶναι δεόντως προσοντοῦχος διὰ νὰ ἀσκήσῃ τὸ ἐπάγγελμα ἢ ἐπιστήμην αὐτοῦ ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ·

(ii) οὗτος κατέχει ἐπαρκῆ κεφάλαια ἢ ἠσφαλισμένον εἰσόδημα διὰ νὰ δυνηθῇ νὰ ἐφαρμόσῃ τὴν πρόθεσιν αὐτοῦ· καὶ

(iii) ὑφίσταται ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ ἀνάγκη διὰ πρόσθετα μέλη τοῦ τοιούτου ἐπαγγέλματος ἢ τῆς τοιαύτης ἐπιστήμης.

(ε) Κατηγορία Ε. Πρόσωπον εἰς ὃ προσεφέρθη ἀπασχόλησις καὶ ὅστις προτίθεται νὰ ἀποδεχθῇ ταύτην, ἄλλη ἢ πρόσκαιρος ἀπασχόλησις, ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ καὶ εἶναι κάτοχος πιστοποιητικοῦ ἐκδοθέντος ὑπὸ τῆς Ἐπιτροπῆς συνιστῶντος ὅτι ἡ ὑπ' αὐτοῦ ἀνάληψις τοιαύτης ἀπασχολήσεως δὲν θὰ ὁδηγήσῃ εἰς τὴν δημιουργίαν ἀδικαιολογήτου συναγωνισμοῦ ἐν τῇ κατηγορίᾳ τῆς ἀπασχολήσεως εἰς ἣν τὸ τοιοῦτο πρόσωπον προτίθεται νὰ ἀπασχοληθῇ.

(στ) Κατηγορία ΣΤ. Πρόσωπον ὅπερ εἶναι κάτοχος συστάσεως ἐκδοθείσης ὑπὸ τῆς Ἐπιτροπῆς ὅτι κατέχει αὐτοδικαίως καὶ ἔχει εἰς πλήρη καὶ ἐλευθέραν αὐτοῦ διάθεσιν ἠσφαλισμένον ἐτήσιον εἰσόδημα τοῦ καταλλήλου ποσοῦ ὡς ἐκτίθεται ἐν τῷ Πρώτῳ Πίνακι τῶν παρόντων Κανονισμῶν.

Πρῶτος Πίναξ.

"Εκδοσις καὶ ἀκύρωσις ἀδείας μεταναστεύσεως, κ.λ.π.

6.—(1) Ἅμα τῇ λήψει ἐκθέσεως τῆς Ἐπιτροπῆς ὅτι ὁ αἰτητὴς δι' ἄδειαν μεταναστεύσεως ἀνήκει εἰς μίαν τῶν ἐν τῷ κανονισμῷ 5 καθοριζομένων κατηγοριῶν, ὁ Ὑπουργὸς δύναται νὰ χορηγήσῃ εἰς τὸν αἰτητὴν ἄδειαν μεταναστεύσεως.

(2) Ἀνεξαρτήτως οἱουδήποτε διαλαμβανομένου ἐν τῷ κανονισμῷ 5 καὶ τῇ παραγράφῳ (1) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, ὁ Ὑπουργὸς δύναται νὰ χορηγήσῃ ἄδειαν μεταναστεύσεως εἰς μετανάστην ὅστις δὲν ἀνήκει εἰς μίαν τῶν ἐν τῷ κανονισμῷ 5 ἐκτιθεμένων κατηγοριῶν,

ἐὰν οὗτος θεωρῇ πρόσφορον νὰ πράξῃ οὕτω καὶ ἐὰν ἱκανοποιῆται ὅτι ἡ μετανάστευσις τοῦ τοιούτου προσώπου δὲν εἶναι πρὸς βλάβην τῶν κατοίκων γενικῶς τῆς Δημοκρατίας.

(3) Ἄδεια μεταναστεύσεως παύει ἰσχύουσα ἐὰν ὁ κάτοχος αὐτῆς ὢν ἐκτὸς τῆς Δημοκρατίας κατὰ τὴν ἡμερομηνίαν ἐκδόσεως αὐτῆς δὲν ἀπέκτησε μόνιμον διαμονὴν ἐντὸς ἑνὸς ἔτους ἀπὸ τῆς τοιαύτης ἡμερομηνίας.

(4) Ἐὰν οἱονδήποτε πρόσωπον ἀνῆκον εἰς οἱανδήποτε τῶν ἐν τῷ κανονισμῷ 5 ἐκτιθεμένων κατηγοριῶν, εἰς ὃ ἐχορηγήθη ἄδεια μεταναστεύσεως, ἄνευ εὐλόγου αἰτίας καταδεικνυομένης κατὰ τρόπον ἱκανοποιοῦντα τὸν Ὑπουργόν, παραλείπῃ νὰ ἀπασχοληθῇ ἢ νὰ συνεχίσῃ ἀπασχολούμενος ἐν τῇ αὐτῇ ἀσχολίᾳ, ἢ ἐπιστήμῃ ἢ νὰ εὑρίσκηται ἐν τῇ ὑπηρεσίᾳ τοῦ ἐργοδότου ἐν σχέσει πρὸς ὃν ἐξησφάλισε τὴν τοιαύτην ἄδειαν μεταναστεύσεως, ὁ Ὑπουργὸς δύναται νὰ ἀκυρώσῃ τὴν τοιαύτην ἄδειαν μεταναστεύσεως, καὶ νὰ διατάξῃ αὐτὸν νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν Δημοκρατίαν ὁπότε ἡ παρουσία τοῦ τοιούτου προσώπου ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ λογίζεται παράνομος :

Νοεῖται ὅτι ἡ τοιαύτη διαταγὴ δὲν τίθεται ἐν ἰσχύϊ εἰμὴ μετὰ παρέλευσιν δεκαπέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐκδόσεως τῆς ἐν λόγῳ διαταγῆς διαρκούσης τῆς ὁποίας περιόδου πᾶς παραπονούμενος διὰ τὴν τοιαύτην διαταγὴν δύναται νὰ προσφύγῃ εἰς τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον, οὗτινος ἡ ἀπόφασις εἶναι τελική.

(5) Ἀνεξαρτήτως τοῦ ὅτι οὗτος ἀνήκει εἰς οἱανδήποτε τῶν ἐν τῷ κανονισμῷ 5 καθοριζομένων κατηγοριῶν, οὐδεὶς κέκτηται ἀπόλυτον δικαίωμα νὰ τύχῃ χορηγήσεως ἀδείας μεταναστεύσεως.

(6) Ἀλλοδαπός, οὗτινος ἐπετράπη ἡ εἴσοδος ὡς μετανάστου δυνάμει τῶν διατάξεων τῶν παρόντων Κανονισμῶν ἢ οἱωνδήποτε κανονισμῶν καταργηθέντων ὑπὸ τῶν παρόντων, ἢ πρόσωπον ἔχον τὴν μόνιμον αὐτοῦ διαμονὴν ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ, ὅστις ἀπέκτησε μόνιμον διαμονὴν ἐν οἱᾳδήποτε ἑτέρᾳ χώρᾳ ἢ παρέμεινε ἐκτὸς τῆς Δημοκρατίας διὰ περίοδον τοὐλάχιστον 2 ἐτῶν ἀπόλλυσι τὸ τοιοῦτο δικαίωμα μονίμου διαμονῆς ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ.

Αἰτήσεις δι' ἄδειαν μεταναστεύσεως.

7.—(1) Πᾶσα αἴτησις δι' ἄδειαν μεταναστεύσεως δυνάμει οἱασδήποτε τῶν ἐν τῷ κανονισμῷ 5 ἐκτιθεμένων κατηγοριῶν, ὑποβάλλεται ἐν τύπῳ ἐγκριθησομένῳ ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ :

Νοεῖται ὅτι εἰς τὴν περίπτωσιν αἰτητοῦ μὴ εἰσελθόντος εἰσέτι εἰς τὴν Δημοκρατίαν ἡ αἴτησις δύναται νὰ ὑποβληθῇ μέσῳ Προξενικῆς Ἀρχῆς τῆς Δημοκρατίας ἢ ἀπ' εὐθείας εἰς τὸν Ὑπουργόν.

(2) Πᾶσα αἴτησις ὑποβαλλομένη ὑπὸ προσώπου ἤδη διαμένοντος ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ, ὅπερ ἐπιθυμεῖ νὰ φέρῃ ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ ἐξαρτώμενον πρόσωπον, ὑποβάλλεται εἰς τὸν λειτουργὸν μεταναστεύσεως τῆς ἐπαρχίας ἔνθα διαμένει ὁ αἰτητής, καὶ ὁ ἐν λόγῳ λειτουργὸς μεταναστεύσεως διαβιβάζει ταύτην μετὰ τῆς ἐπ' αὐτῆς ἐκθέσεως αὐτοῦ εἰς τὸν Ὑπουργόν.

Ἐξαρτώμενοι.

8. Λειτουργὸς μεταναστεύσεως, ἀφοῦ ἱκανοποιηθῇ ὅτι πρόσωπον ἐπιζητοῦν νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὴν Δημοκρατίαν εἶναι—

(α) ἡ σύζυγος, ἀνήλικον τέκνον ἢ ἄγαμος θυγάτηρ μετανάστου ἢ προσώπου ἔχοντος τὴν μόνιμον διαμονὴν αὐτοῦ ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ· ἢ

(β) πρόσωπον οὗτινος ἡ μετανάστευσις εἰς τὴν Δημοκρατίαν ὡς ὄντος προσώπου ἐξαρτωμένου ἐκ μετανάστου ἢ ἐκ προσώπου ἔχοντος τὴν μόνιμον αὐτοῦ διαμονὴν ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ ἔχει

ἐγκριθῇ ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ δέον ὅπως ἐπιτρέψῃ τὴν τοῦ τοιούτου προσώπου εἴσοδον ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ ὡς μετα..στου.

Μέρος ΙΙΙ.—ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΑ ΕΝ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γενικαὶ διατάξεις ἀφορῶσαι εἰς ἀδείας εἰσόδου.

9.—(1) Ἄδεια εἰσόδου ἐκδιδομένη εἰς ἀλλοδαπὸν παρέχουσα εἰς αὐτὸν δικαίωμα εἰσόδου καὶ παραμονῆς προσωρινῶς ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ εἶναι μία ἐκ τῶν ἀκολούθων εἰδῶν—

(α) ἄδεια διαμετακομίσεως (τρανσὶτ)

(β) ἄδεια ἀπασχολήσεως·

(γ) ἄδεια ἐπιχειρήσεως·

(δ) ἄδεια μαθητοῦ·

(ε) ἄδεια ἐπισκέπτου·

(στ) εἰδικὴ ἄδεια.

(2) Τηρουμένων οἱωνδήποτε εἰδικῶν ἢ γενικῶν ὁδηγιῶν τοῦ Ὑπουργοῦ καὶ τῶν διατάξεων τῶν παρόντων Κανονισμῶν, ἡ ἔκδοσις οἱασδήποτε ἀδείας ἑνὸς τῶν εἰδῶν τῶν μνημονευομένων ἐν τῷ παρόντι κανονισμῷ ἀπόκειται εἰς τὴν διακριτικὴν ἐξουσίαν τοῦ λειτουργοῦ μεταναστεύσεως εἰς τὸν λιμένα εἰσόδου καὶ δύναται νὰ ὑποβάλληται εἰς τοιούτους ὅρους καὶ προϋποθέσεις, περιλαμβανομένης διατάξεως δι' ἀσφάλειαν πρὸς κάλυψιν τῶν ἐξόδων ἐπαναπατρισμοῦ τοῦ κατόχου τῆς ἀδείας, ὡς ὁ ἐν λόγῳ λειτουργὸς μεταναστεύσεως ἤθελε θεωρήσει σκόπιμον νὰ ἐπισυνάψῃ.

(3) Πᾶσα ἄδεια εἰσόδου τῶν εἰδῶν (α) ἕως (στ), ἀμφοτέρων περιλαμβανομένων, τῶν μνημονευομένων ἐν παραγράφῳ (1) τοῦ παρόντος κανονισμοῦ δύναται νὰ ἀναγράφηται ἐν τῷ διαβατηρίῳ τοῦ προσωρινοῦ κατοίκου εἰς ὃν αὕτη ἐξεδόθη.

(4) Ἄδεια εἰσόδου δύναται νὰ ἀκυρωθῇ ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ ἀφοῦ ὁ κάτοχος αὐτῆς τύχῃ προειδοποιήσεως περὶ τῆς ἀκυρώσεως οὐχὶ βραχυτέρας τῶν δεκατεσσάρων ἡμερῶν :

Νοεῖται ὅτι, ἐὰν ὁ κάτοχος ἀνακαλυφθῇ ὅτι εἶναι ἀπηγορευμένος μετανάστης ἢ ὅτι ἔχει παραβῇ τοὺς ὅρους καὶ προϋποθέσεις ὑφ' οὕς ἐξεδόθη ἡ ἄδεια εἰσόδου, ἡ τοιαύτη ἀκύρωσις δύναται νὰ ἐφαρμοσθῇ πάραυτα.

(5) Ἅπασαι αἱ ἄδειαι εἰσόδου αἵτινες ἐκδίδονται δυνάμει τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος κανονισμοῦ δέον ὅπως εἶναι τοιούτου τύπου ἢ τύπων ὡς ἤθελε κατὰ καιροὺς καθορισθῇ ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ.

(6) Ὁ Τμηματάρχης δύναται νὰ ἐπεκτείνῃ διὰ περαιτέρω χρονικὴν περίοδον ἢ περιόδους, ὡς οὗτος θεωρεῖ σκόπιμον, τὴν περίοδον δι' ἣν ἐπιτρέπεται εἰς προσωρινὸν κάτοικον νὰ παραμείνῃ ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ δυνάμει ἀδείας ἐκδιδομένης δυνάμει τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος κανονισμοῦ.

(7) Ἄδεια εἰσόδου, ἀνεξαρτήτως τοῦ ὅτι ἡ περίοδος ἰσχύος αὐτῆς δὲν ἔχει ἐκπνεύσει, παύει ἰσχύουσα εὐθὺς ὡς ὁ κάτοχος αὐτῆς ἐγκαταλείψει τὴν Δημοκρατίαν ἐκτὸς ἐὰν πρὸ τῆς ἀναχωρήσεως αὐτοῦ ἐξασφαλίσῃ παρὰ τοῦ Τμηματάρχου ἄδειαν ἐπανεισόδου.

Ἄδεια διαμετακομίσεως.

10.—(1) Ἄδεια διαμετακομίσεως δύναται νὰ ἐκδίδηται ὑπὸ λειτουργοῦ μεταναστεύσεως εἰς ἀλλοδαπὸν ὅστις ἱκανοποιεῖ τὸν λειτουργὸν ὅτι ἐπιθυμεῖ νὰ εἰσέλθῃ ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ πρὸς τὸν σκοπὸν νὰ συνεχίσῃ διὰ προορισμόν τινα ἐκτὸς τῆς Δημοκρατίας καὶ ὅτι εἶναι κάτοχος τοιούτων ἐγκύρων ἐγγράφων ἅτινα θὰ ἐπιτρέψωσι αὐτῷ νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὴν χώραν τοῦ προορισμοῦ του καὶ ὅτι ἄλλως κατέχει τὰ ὑπὸ τοῦ ἐν τῇ ἐν λόγῳ χώρᾳ ἰσχύοντος νόμου ἀπαιτούμενα προσόντα δι' εἴσοδον εἰς αὐτήν.

(2) Ἄδεια διαμετακομίσεως παρέχει εἰς τὸν κάτοχον αὐτῆς τὸ δικαίωμα νὰ εἰσέλθῃ ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ καὶ παραμείνῃ ἐν αὐτῇ διὰ τοιαύτην περίοδον, μὴ ὑπερβαίνουσαν τὰς πέντε ἡμέρας ἢ ὡς δύναται νὰ ἀναφέρηται ἐν τῇ τοιαύτῃ ἀδείᾳ.

Ἄδεια ἀπασχολήσεως.

11.—(1) Ἄδεια ἀπασχολήσεως δύναται νὰ ἐκδίδηται ὑπὸ λειτουργοῦ μεταναστεύσεως εἰς ἀλλοδαπὸν ὅστις προσάγει εἰς αὐτὸν τὴν γραπτὴν ἔγκρισιν τοῦ Τμηματάρχου διὰ τὴν ἔκδοσιν τῆς τοιαύτης ἀδείας :

Νοεῖται ὅτι ἐὰν λειτουργὸς μεταναστεύσεως ἱκανοποιῆται ὅτι ἀλλοδαπός τις συνῆψε σύμβασιν ἐργασίας μετ' ἐργοδότου ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ καὶ κατέχει τὰ προσόντα δι' ἀνάληψιν ἀπασχολήσεως ὡρισμένης τάξεως δι' ἣν δὲν ὑπάρχουσι κατὰ τὸν ἐν λόγῳ χρόνον διαθέσιμοι καταλλήλως προσοντοῦχοι κάτοικοι τῆς Δημοκρατίας οὗτος δύναται ἐν τῇ διακριτικῇ αὐτοῦ ἐξουσίᾳ νὰ ἐκδώσῃ προσωρινὴν ἄδειαν διὰ περίοδον μὴ ὑπερβαίνουσαν τὰς δεκαπέντε ἡμέρας πρὸς διευκόλυνσιν τοῦ ἀλλοδαποῦ νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν ἀπόφασιν τοῦ Τμηματάρχου πρὸς ἔκδοσιν ἀδείας ἀπασχολήσεως.

(2) Ἄδεια ἀπασχολήσεως παρέχει εἰς τὸν κάτοχον αὐτῆς δικαίωμα νὰ εἰσέλθῃ ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ καὶ παραμείνῃ ἐν αὐτῇ πρὸς τὸν σκοπὸν νὰ ἀπασχοληθῇ εἰς τὴν ἀπασχόλησιν τὴν καθοριζομένην ἐν τῇ γραπτῇ ἐγκρίσει τοῦ Τμηματάρχου δυνάμει τῶν διατάξεων τῆς παραγράφου (1) τοῦ παρόντος κανονισμοῦ διὰ τοιαύτην περίοδον, ὡς θέλει ἀναφέρηται ἐν τῇ τοιαύτῃ ἀδείᾳ.

(3) Ἄδεια ἀπασχολήσεως παύει πάραυτα νὰ ἰσχύῃ καὶ λογίζεται ἀκυρωθεῖσα ἐὰν ὁ κάτοχος αὐτῆς παραλείπῃ νὰ ἀναλάβῃ τὴν ἀπασχόλησιν ἐν σχέσει πρὸς ἣν ἐξεδόθη ἡ ἄδεια ἢ ἀναλαβὼν τὴν τοιαύτην ἀπασχόλησιν παραλείπει νὰ συνεχίσῃ μὲ τὴν αὐτὴν ἀπασχόλησιν ἢ τὸν αὐτὸν ἐργοδότην.

Ἄδεια ἐπιχειρήσεως.

12.—(1) Ἄδεια ἐπιχειρήσεως δύναται νὰ ἐκδοθῇ ὑπὸ λειτουργοῦ μεταναστεύσεως, ἢ τοῦ Τμηματάρχου εἰς οἱονδήποτε πρόσωπον ὅπερ ἱκανοποιεῖ αὐτὸν ὅτι ἐπιθυμεῖ νὰ εἰσέλθῃ ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ πρὸς τὸν σκοπὸν ὅπως προσωρινῶς διεξαγάγῃ, δι' ἴδιον αὐτοῦ λογαριασμὸν ἢ ὡς ἐντολοδόχος οἱουδήποτε ἐκτὸς τῆς Δημοκρατίας προσώπου, οἱανδήποτε ἐπιχείρησιν, ἐπιτήδευμα ἢ ἐπάγγελμα.

(2) Ἄδεια ἐπιχειρήσεως παρέχει εἰς τὸν κάτοχον αὐτῆς δικαίωμα νὰ εἰσέλθῃ ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ καὶ παραμείνῃ ἐν αὐτῇ διὰ τοιαύτην περίοδον, μὴ ὑπερβαίνουσαν τοὺς τρεῖς μῆνας, ὡς θέλει ἀναφέρηται ἐν τῇ τοιαύτῃ ἀδείᾳ.

(3) Ὁ κάτοχος ἀδείας ἐπιχειρήσεως δέον ὅπως μὴ ἀποδέχηται ἀπασχόλησιν ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ καὶ ὅπως μὴ ἀσχολῆται ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ μὲ οἱανδήποτε ἀσχολίαν ἄλλην ἢ τὴν καθωρισμένην ἐν τῇ τοιαύτῃ ἀδείᾳ ἄνευ τῆς προηγουμένης γραπτῆς ἀδείας τοῦ Διευθυντοῦ.

(4) Ἐάν, ἄνευ τῆς προηγουμένης ἀδείας τοῦ Τμηματάρχου, ὁ κάτοχος ἀδείας ἐπιχειρήσεως—

(α) ἀναλαμβάνῃ ἀπασχόλησιν ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ, ἡ ἄδεια αὐτοῦ παύει ἰσχύουσα καὶ λογίζεται ἀκυρωθεῖσα·

(β) ἀσχολῆται ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ μὲ ἀσχολίαν ἄλλην ἢ τὴν καθωρισμένην ἐν τῇ ἀδείᾳ αὐτοῦ, ἡ ἄδειά του δύναται πάραυτα νὰ ἀνακληθῇ ὑπὸ τοῦ Τμηματάρχου.

Ἄδεια μαθητοῦ.

13.—(1) Ἄδεια μαθητοῦ δύναται νὰ ἐκδοθῇ ὑπὸ λειτουργοῦ μεταναστεύσεως εἰς οἱονδήποτε πρόσωπον ὅπερ ἱκανοποιεῖ αὐτὸν ὅτι—

(α) οὗτος ἐγένετο δεκτὸς ὡς μαθητὴς ὑφ' οἱουδήποτε ἱδρύματος ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ παρέχοντος ἐκπαίδευσιν ἢ ἐξάσκησιν· καὶ

(β) τὸ τοιοῦτο ἵδρυμα ἐξασκήσεως ἢ ἐκπαιδεύσεως εἶναι κατάλληλον διὰ τὴν πρόσληψιν μαθητῶν ἐκ χωρῶν ἐκτὸς τῆς Δημοκρατίας.

(2) Ἡ ἄδεια μαθητοῦ παρέχει εἰς τὸν κάτοχον αὐτῆς δικαίωμα νὰ εἰσέλθῃ ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ καὶ παραμείνῃ ἐν αὐτῇ διὰ τοιαύτην περίοδον ὡς θέλει ἀναφέρηται ἐν τῇ ἀδείᾳ.

(3) Ἄδεια μαθητοῦ παύει πάραυτα ἰσχύουσα καὶ λογίζεται ἀκυρωθεῖσα ἐὰν ὁ κάτοχος αὐτῆς παραλείπῃ νὰ ἐγγραφῇ καὶ νὰ ὑποστῇ ἐξάσκησιν ἢ ἐκπαίδευσιν ἐν τῷ ἱδρύματι παρ' οὗτινος ἐγένετο δεκτός, ἢ ἐγγραφεὶς εἰς τὸ τοιοῦτο ἵδρυμα παραλείπει νὰ παραμείνῃ ἢ νὰ κρατηθῇ ὡς μαθητὴς ἐν αὐτῷ.

Ἄδεια ἐπισκέπτου.

14.—(1) Ἄδεια ἐπισκέπτου δύναται νὰ ἐκδοθῇ ὑπὸ λειτουργοῦ μεταναστεύσεως εἰς οἱονδήποτε μέλλοντα ἐπισκέπτην τῆς Δημοκρατίας ὅστις ἱκανοποιεῖ τὸν λειτουργὸν μεταναστεύσεως ὅτι ἐπιθυμεῖ νὰ εἰσέλθῃ ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ πρὸς τὸν σκοπὸν—

(α) νὰ διέλθῃ βραχείας ἢ μακρᾶς διακοπᾶς· ἢ

(β) νὰ περιοδεύσῃ· ἢ

(γ) νὰ διερευνήσῃ τὰς δυνατότητας ἐγκαταστάσεώς του ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ.

(2) Ἄδεια ἐπισκέπτου παρέχει εἰς τὸν κάτοχον αὐτῆς δικαίωμα νὰ εἰσέλθῃ ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ καὶ παραμείνῃ ἐν αὐτῇ διὰ τοιαύτην περίοδον, ὡς θέλει ἀναγράφηται ἐν τῇ τοιαύτῃ ἀδείᾳ.

(3) Ὁ κάτοχος ἀδείας ἐπισκέπτου δέον ὅπως μὴ ἀναζητῇ ἢ ἀποδέχηται ἀπασχόλησιν, ἐπὶ πληρωμῇ ἢ μή, ἢ νὰ ἐπιδίδηται εἰς ἢ νὰ διεξάγῃ οἱανδήποτε ἐπιχείρησιν, ἐπιτήδευμα ἢ ἐπάγγελμα ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ ἄνευ τῆς προηγουμένης γραπτῆς ἀδείας τοῦ Τμηματάρχου.

(4) Ἐάν, ἄνευ τῆς προηγουμένης ἀδείας τοῦ Τμηματάρχου, ὁ κάτοχος ἀδείας ἐπισκέπτου—

(α) ἀποδέχηται ἀπασχόλησιν ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ, ἡ ἄδεια αὐτοῦ πάραυτα παύει ἰσχύουσα καὶ λογίζεται ἀκυρωθεῖσα·

(β) ἐπιδίδηται εἰς, ἢ διεξάγῃ, οἱανδήποτε ἐπιχείρησιν, ἐπιτήδευμα ἢ ἐπάγγελμα ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ, ἡ ἄδεια αὐτοῦ δύναται πάραυτα νὰ ἀνακληθῇ ὑπὸ τοῦ Τμηματάρχου.

Εἰδικαὶ ἄδειαι.

15.—(1) Εἰδικὴ ἄδεια δύναται νὰ χορηγῆται—

(α) ὑπὸ λειτουργοῦ μεταναστεύσεως, τῇ συναινέσει ἰατρικοῦ λειτουργοῦ, εἰς πρόσωπον ἀφικνούμενον εἰς τὴν Δημοκρατίαν πάσχον ἐξ οἱασδήποτε μεταδοτικῆς ἢ μολυσματικῆς νόσου πρὸς τὸν σκοπὸν νὰ δυνηθῇ τὸ τοιοῦτο πρόσωπον νὰ παραμείνῃ ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ διὰ σκοποὺς νοσηλείας, ὑπὸ τοιούτους ὅρους ὡς ὁ ἰατρικὸς λειτουργὸς ἤθελε θεωρήσει ἀναγκαίους διὰ τὴν προστασίαν τοῦ κοινοῦ· ἢ

(β) ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ εἰς οἱονδήποτε πρόσωπον ἀφικνούμενον εἰς τὴν Δημοκρατίαν ἐὰν ὁ Ὑπουργὸς κρίνῃ τὴν ἔκδοσιν τῆς τοιαύτης ἀδείας ἐπιθυμητήν.

(2) Ἡ χορήγησις ἀδείας δυνάμει τῆς παραγράφου (1) (α) τοῦ παρόντος κανονισμοῦ δὲν θὰ κωλύῃ μεταγενεστέραν ἀπόφασιν ὅτι ὁ κάτοχος εἶναι ἀπηγορευμένος μετανάστης δι' ἕτερον λόγον.

(3) Ὁ κάτοχος ἀδείας ἐκδοθείσης δυνάμει τῆς παραγράφου (1) (α) τοῦ παρόντος κανονισμοῦ δέον ὅπως ὁσάκις οὕτω ζητεῖται παρ' αὐτοῦ ὑπὸ λειτουργοῦ μεταναστεύσεως παρουσιάζηται αὐτοπροσώπως εἰς τὸν τοιοῦτον λειτουργὸν δι' ἐξέτασιν.

(4) Ειδική άδεια εκδοθείσα δυνάμει της παραγράφου (1) (β) του παρόντος κανονισμού παρέχει δικαίωμα εις τον κάτοχον αυτής να εισέλθη εν τη Δημοκρατία και παραμείνη εν αυτή δια τοιαύτην περίοδον ως θέλει αναγράφηται εν αυτή.

Εισπραξις τελών.

16. Ο Υπουργός, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, δημοσιευομένη εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, δύναται να εισπράττη τέλη δι' οιανδήποτε άδειαν χορηγουμένην δυνάμει του κανονισμού 9 (1) των παρόντων Κανονισμών.

Εξουσία να απαιτήται παρά εργοδότου ή παροχή ασφαλείας.

17.—(1) Ο Τμηματάρχης ή λειτουργός μεταναστεύσεως δύναται να απαιτήση παρά του εργοδότου προσώπου εις ό εκδίδεται άδεια απασχολήσεως προς τον σκοπόν να δυνηθή τούτο να εισέλθη εις την Δημοκρατίαν και εκτελέση σύμβασιν εργασίας εν τη Δημοκρατία να παράσχη τοιαύτην ασφάλειαν οία δύναται να είναι επαρκής διά να καλύψη τα έξοδα επαναπατρισμού του τοιούτου προσώπου εις περίπτωσιν καθ' ην το τοιούτο πρόσωπον καθίσταται άπορος. Εκτός εάν άλλως ορίζηται το ποσόν της ασφαλείας να καθορίζηται υπό του Τμηματάρχου ή λειτουργού μεταναστεύσεως αναλόγως της περιπτώσεως.

(2) Ασφάλεια απαιτουμένη δυνάμει του παρόντος κανονισμού δύναται να είναι—

(α) διά καταθέσεως του ποσού παρά τω Τμήματι Διαβατηρίων, του Υπουργείου Εσωτερικών, Μεταναστεύσεως και Ελέγχου Αλλοδαπών, τω Επαρχιακώ Ταμείω ή τω λειτουργώ μεταναστεύσεως εις τον λιμένα εισόδου·

(β) δι' εγγυητηρίου μεθ' ενός ή πλειόνων εγγυητών, όντων κατοίκων της Δημοκρατίας, κατά τρόπον ικανοποιούντα τον Τμηματάρχην ή τον λειτουργόν μεταναστεύσεως· ή

(γ) εν μέρει διά καταθέσεως και εν μέρει δι' εγγυητηρίου ως προείρηται.

(3) Πρόσωπον εν σχέσει προς το οποίον απαιτείται ασφάλεια δυνάμει του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν και μέχρις ότου παρασχεθή η τοιαύτη ασφάλεια, λογίζεται ότι είναι απηγορευμένος μετανάστης.

(4) Οσάκις, τη αιτήσει του Τμηματάρχου και αφού τύχωσι ακροάσεως τα εν τω εγγυητηρίω μέρη ή οι αντιπρόσωποι τούτων, καταδεικνύεται κατά τρόπον ικανοποιούντα το Δικαστήριον ότι το εν τω τοιούτω εγγυητηρίω εμφαινόμενον ποσόν ή οιονδήποτε μέρος αυτού κατέστη απαιτητόν και πληρωτέον και παραμένει απλήρωτον, το Δικαστήριον δέον όπως, άνευ περαιτέρω διαδικασίας, εκδώση διάταγμα διά την είσπραξιν του ποσού διά κατασχέσεως και πωλήσεως επαρκούς μέρους της κινητής ιδιοκτησίας της ανηκούσης εις άπαντας ή οιονδήποτε των προσώπων άτινα δεσμεύονται δυνάμει του εγγυητηρίου ή διάταγμα διά την πώλησιν επαρκούς μέρους της ακινήτου ιδιοκτησίας της ανηκούσης εις άπαντας ή οιονδήποτε των τοιούτων προσώπων.

(5) Πάν τοιούτο διάταγμα εκτελείται κατά τον αυτόν τρόπον καθ' ον διάταγμα διά την πληρωμήν προστίμου εκδοθέν δυνάμει των διατάξεων του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, ή οιουδήποτε νόμου τροποποιούντος ή αντικαθιστώντος αυτόν. Κεφ. 155.

(6) Οιονδήποτε εγγυητήριον δοθέν δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα είναι διά περίοδον μη υπερβαίνουσαν τα δύο έτη από της ημερομηνίας της λήξεως της συμβάσεως εργασίας.

(7) Πάν ποσόν κατατεθέν δυνάμει του παρόντος κανονισμού κρατείται υπό του Τμηματάρχου διά περίοδον μη υπερβαίνουσαν το έν

ἔτος ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας λήξεως τῆς συμβάσεως ἐργασίας ἢ μέχρις ἀναχωρήσεως ἐκ τῆς Δημοκρατίας τοῦ προσώπου ἐν σχέσει πρὸς ὅ ἡ κατάθεσις ἐγένετο, ἐὰν ἡ ἀναχώρησις προηγῆται τῆς ἐν λόγῳ ἡμερομηνίας :

Νοεῖται ὅτι ὁ Τμηματάρχης δέον ὅπως ἐπιστρέφῃ οἱονδήποτε ποσὸν ἐὰν ἱκανοποιῆται ὅτι δὲν ὑφίσταται πλέον ἡ ἀνάγκη διὰ κατάθεσιν χρηματικοῦ ποσοῦ.

Μέρος IV.—ΑΠΗΓΟΡΕΥΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΑΙ

'Εξουσία πρὸς ἀναβολὴν ἀποφάσεως.

18. 'Ο λειτουργὸς μεταναστεύσεως δύναται πρὸς τὸν σκοπὸν διεξαγωγῆς περαιτέρω ἐρεύνης νὰ ἀναβάλῃ τὴν λῆψιν ἀποφάσεως ἐπὶ τοῦ κατὰ πόσον πρόσωπόν τι εἶναι ἀπηγορευμένος μετανάστης διὰ περίοδον μὴ ὑπερβαίνουσαν τὸν ἕνα μῆνα.

Διαδικασία ἅμα τῇ ἀποφάσει ὅτι πρόσωπόν εἶναι ἀπηγορευμένος μετανάστης Δεύτερον Παράρτημο

19. Λειτουργὸς μεταναστεύσεως ὅστις ἀποφασίζει ὅτι πρόσωπόν τι εἶναι ἀπηγορευμένος μετανάστης δέον ὅπως ἐπιδώσῃ εἰς αὐτὸ εἰδοποίησιν συμφώνως πρὸς τὸν Δεύτερον Πίνακα τῶν παρόντων Κανονισμῶν.

Πλημμελὴς ἀπόφασις.

20. 'Απόφασις τοῦ λειτουργοῦ μεταναστεύσεως ὅτι πρόσωπόν τι δὲν εἶναι ἀπηγορευμένος μετανάσιης ἤτις ἐλήφθη λόγῳ λάθους ἢ ἀγνοίας οἱουδήποτε οὐσιαστικοῦ γεγονότος ἢ συνεπείᾳ οἱασδήποτε ψευδοῦς παραστάσεως ὑπὸ τοῦ ἐνδιαφερομένου προσώπου δὲν ἐπηρεάζει τὴν ὑποχρέωσιν τοῦ τοιούτου προσώπου ὅπως τύχῃ μεταχειρίσεως ὡς ἀπηγορευμένος μετανάστης.

Εἴσοδος ἐπιτρεπομένη ὑπὸ ὡρισμένας προϋποθέσεις.

21.—(1) Εἰς πάντα ὅστις φαίνεται εἰς τὸν λειτουργὸν μεταναστεύσεως ὅτι εἶναι πρόσωπον ὅπερ ἐνδέχεται νὰ καταστῇ ἄπορος δύναται νὰ ἐπιτραπῇ νὰ εἰσέλθῃ ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι, πρὸ τῆς ἀποβιβάσεως αὐτοῦ ἢ ἐντὸς τοιαύτης περιόδου μετὰ τὴν ἀποβίβασίν του ὡς ὁ λειτουργὸς μεταναστεύσεως ἤθελε ὁρίσει, θὰ καταθέσῃ παρὰ τῷ λειτουργῷ μεταναστεύσεως χρηματικὸν ποσὸν ἐπαρκὲς διὰ νὰ καλύψῃ τὰ ἔξοδα ἐπαναπατρισμοῦ αὐτοῦ.

(2) Πᾶν χρηματικὸν ποσὸν κατατεθὲν δυνάμει τοῦ παρόντος κανονισμοῦ κρατεῖται μέχρις ἀναχωρήσεως ἐκ τῆς Δημοκρατίας τοῦ προσώπου ὑφ' οὗτινος ἐγένετο ἡ κατάθεσις ἢ μέχρις ὅτου ὁ Λειτουργὸς Μεταναστεύσεως ἄλλως ἱκανοποιεῖται ὅτι δὲν ὑφίσταται πλέον ἡ ἀνάγκη διὰ κατάθεσιν χρηματικοῦ ποσοῦ.

Μέρος V.—ΓΕΝΙΚΑ

Πληροφορίαι αἵτινες θὰ παρέχωνται.

22.—(1) Πᾶς ἀλλοδαπὸς εἰς ὃν ἐπετράπη νὰ εἰσέλθῃ ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ ὡς μετανάστης καὶ κατὰ τὴν εἴσοδόν του δὲν παρέσχε εἰς τὸν λειτουργὸν μεταναστεύσεως εἰς τὸν λιμένα εἰσόδου τοιαύτας πληροφορίας οἵαι δύναται νὰ ἀπαιτηθῶσι παρ' αὐτοῦ δέον ὅπως, ἐντὸς δεκαπέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἀφίξεως αὐτοῦ παράσχῃ τὰς τοιαύτας πληροφορίας εἰς τὸν λειτουργὸν μεταναστεύσεως ἢ τὸν Τμηματάρχην.

(2) Πᾶς προσωρινῶς διαμένων ὅστις—

(α) λαμβάνει ἄδειαν νὰ παρατείνῃ τὴν παραμονήν του ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ διὰ περίοδον μακροτέραν τῆς ἐν τῇ ἀδείᾳ εἰσόδου αὐτοῦ ὁριζομένης· ἢ

(β) λαμβάνει ἄδειαν νὰ παραμείνῃ μονίμως ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ, δέον ὅπως παράσχῃ τοιαύτας πληροφορίας οἵαι δύναται νὰ ἀπαιτηθῶσι παρ' αὐτοῦ ὑπὸ τοῦ Τμηματάρχου ἢ τοῦ λειτουργοῦ μεταναστεύσεως ἢ ἐντὸς δεκαπέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς λήψεως οἱασδήποτε τοιαύτης ἀδείας.

Πρόσωπα εισερχόμενα εις την Δημοκρατίαν ή αναχωρούντα εξ αυτής απαντώσι εις ερωτήσεις, κ.λ.π.

23. Πας όστις εισέρχεται εις την Δημοκρατίαν ή αναχωρεί εξ αυτής—

(α) δέον όπως αληθώς απαντά εις άπασας τας ερωτήσεις αίτινες υποβάλλονται αυτώ υπό του λειτουργού μεταναστεύσεως εις εγκεκριμένον λιμένα· και

(β) δέον όπως, εάν αιτηθή παρ' αυτού υπό του λειτουργού μεταναστεύσεως—

(i) υπογράψη δήλωσιν εν τοιούτω τύπω και διαλαμβάνουσαν τοιαύτας πληροφορίας ως ήθελε εγκριθή υπό του Τμηματάρχου·

(ii) υποβάλη εαυτόν εις εξέτασιν υπό ιατρικού λειτουργού·

(iii) παρουσιάση εις τον λειτουργόν μεταναστεύσεως οιαδήποτε έγγραφα (περιλαμβανομένων οιουδήποτε γραπτού ή εκτετυπωμένου υλικού, σχεδίων, φωτογραφιών και άλλων δι' εικόνων παραστάσεων) άτινα τελούσι υπό την κατοχήν αυτού και άτινα ο λειτουργός μεταναστεύσεως γνωρίζει ή έχει λόγον να πιστεύη ότι περιέχουσι αποδείξεις αίτινες θα βοηθήσωσι αυτόν εις την εκτέλεσιν των καθηκόντων του δυνάμει του νόμου.

Υποχρεώσεις κατόχου εγκρίσεως ή άδειας.

24.—(1) Πρόσωπον εις ό χορηγείται έγκρισις ή άδεια δυνάμει του νόμου δέον όπως κατά πάντα χρόνον επί αιτήσει παρουσιάζη ταύτην εις οιονδήποτε λειτουργόν μεταναστεύσεως ή αστυνομικόν, και όπως μη δανείζη ή μεταβιβάζη αυτήν εις οιονδήποτε έτερον πρόσωπον.

(2) Απαγορεύεται εις οιονδήποτε να δανείζηται ή να χρησιμοποιή άδειαν ήτις έχορηγήθη δυνάμει του νόμου εις οιονδήποτε έτερον πρόσωπον.

(3) Πας έχων εις την κατοχήν του άδειαν ήτις φαίνεται ότι έχορηγήθη δυνάμει του νόμου δέον όπως απαντά εις άπασας τας εις αυτόν υποβαλλομένας υπό του λειτουργού μεταναστεύσεως ερωτήσεις προς τον σκοπόν διαπιστώσεως ότι ούτος είναι το εν τη άδεια κατονομαζόμενον πρόσωπον.

Ανάκλησις άδειας θά γίνηται άνευ επηρεασμού ετέρας ευθύνης.

25. Οσάκις δυνάμει των παρόντων Κανονισμών οιαδήποτε άδεια ανακαλείται ή παύει ισχύουσα ή λογίζεται ανακληθείσα, τούτο δέον όπως μη επηρεάζη οιανδήποτε ευθύνην βαρύνουσαν τον κάτοχον της τοιαύτης άδείας δυνάμει του νόμου.

Άδεια αποβιβάσεως.

26. Λειτουργός μεταναστεύσεως δύναται να εκδώση εις οιονδήποτε πρόσωπον, όπερ είναι επιβάτης αεροσκάφους ή σκάφους εν διαμετακομίσει, άδειαν αποβιβάσεως επ' ανταλλαγή του διαβατηρίου αυτού ήτις θα παρέχη εις τον κάτοχον αυτής δικαίωμα να παραμείνη εν τη Δημοκρατία διά τοιούτον χρόνον ως το τοιούτο αεροσκάφος ή σκάφος παραμένει εν τω αερολιμένι ή εν τοις χωρικοίς ύδασι της Δημοκρατίας ή διά τοιαύτην περίοδον ως ο λειτουργός μεταναστεύσεως ήθελε χορηγήσει αναλόγως της περιπτώσεως. Το διαβατήριον του τοιούτου επιβάτου δέον όπως επιστρέφηται εις αυτόν άμα τη επανεπιβιβάσει αυτού.

Τέλη. Τρίτος Πίναξ.

27. Εν σχέσει με τα ποικίλα ζητήματα άτινα εκτίθενται εν τη πρώτη στήλη του Τρίτου Πίνακος των παρόντων Κανονισμών δέον να καταβάλλωνται τα αντίστοιχα τέλη άτινα μνημονεύονται εν τη δευτέρα στήλη του ρηθέντος Πίνακος.

Ἰατρικὴ ἐξέτασις ἀλλοδαποῦ.

28. Ὁ Ὑπουργὸς δύναται νὰ ζητήσῃ παρ' οἱουδήποτε ἀλλοδαποῦ ὅστις κατέχει προσωρινὴν ἄδειαν δυνάμει τοῦ κανονισμοῦ 9 νὰ παρουσιασθῇ εἰς οἱονδήποτε ἰατρικὸν λειτουργὸν δι' ἐξέτασιν ἐὰν ὑπάρχῃ ὑποψία ὅτι ὁ ἐν λόγῳ ἀλλοδαπὸς πάσχει ἐκ μεταδοτικῆς νόσου ἥτις ἐνδέχεται νὰ εἶναι ἐπικίνδυνος διὰ τὴν ὑγείαν τοῦ κοινοῦ.

Μέρος VI.—ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Ἀπαλλαγὴ ἐξ ἐγγραφῆς.

29.—(1) Οὐδὲν τῶν ἐν τῷ παρόντι Μέρει τῶν παρόντων Κανονισμῶν ἐφαρμόζεται ἐπὶ—

(α) οἱουδήποτε ἀλλοδαποῦ δεόντως διαπεπιστευμένου παρὰ τῇ Δημοκρατίᾳ ὑφ' οἱασδήποτε ξένης Κυβερνήσεως ἢ ἐπὶ οἱουδήποτε μέλους τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ ἢ τοῦ ἐπισήμου προσωπικοῦ αὐτοῦ·

(β) οἱουδήποτε μέλους πληρώματος ὅστις δὲν ἔχει διαμονὴν ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ καὶ οὗτινος τὸ σκάφος παραμένει ἔν τινι λιμένι τῆς Δημοκρατίας καὶ ὅστις δὲν ἀποβιβάζεται ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ δι' ἀπόλυσιν·

(γ) πλὴν ὡς ἄλλως προβλέπεται ἐφ' οἱουδήποτε ἐξαρτωμένου ἐκ τοῦ ἀλλοδαποῦ, ὅστις δὲν κατέχει ἰδιαίτερον διαβατήριον·

(δ) οἱουδήποτε προσωρινῶς διαμένοντος ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ ὅστις εἰσέρχεται ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ δυνάμει ἀδείας εἰσόδου ἐν ᾗ οὗτος περιγράφεται ὡς ἐπισκέπτης ἢ δι' ἐπιχείρησιν ἢ ὡς ὢν ἐν διαμετακομίσει διὰ προορισμὸν ἐκτὸς τῆς Δημοκρατίας ἢ ἀπασχολεῖται διὰ περίοδον βραχυτέραν τῶν τριάκοντα ἡμερῶν, ἐκτὸς ἐὰν ἡ παραμονή του ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ ὑπερβαίνῃ τοὺς τρεῖς μῆνας :

Νοεῖται ὅτι ὁ λειτουργὸς καταγραφῆς δύναται καθ' οἱονδήποτε χρόνον νὰ ἀπαιτήσῃ παρὰ τοῦ τοιούτου προσώπου νὰ ἐγγραφῇ ἀφοῦ δώσῃ εἰς αὐτὸν γραπτὴν προειδοποίησιν τριῶν ἡμερῶν, καὶ τότε τὸ πρόσωπον τοῦτο δέον ὅπως συμμορφωθῇ καὶ τηρῇ τὰς διατάξεις τῶν παρόντων Κανονισμῶν:

Νοεῖται ὡσαύτως ὅτι οἱονδήποτε τοιοῦτο πρόσωπον κάτοικος, ἀνεξαρτήτως τοῦ ὅτι δὲν ἐζητήθη παρ' αὐτοῦ νὰ ἐγγραφῇ δυνάμει τῶν παρόντων Κανονισμῶν, δέον ὅπως πληροφορῇ ἐγγράφως τὸν λειτουργὸν καταγραφῆς περὶ οἱασδήποτε ἀλλαγῆς τῆς διαμονῆς αὐτοῦ ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ ἐντὸς ἑπτὰ ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐπιτεύξεως τῆς τοιαύτης ἀλλαγῆς·

(ε) παντὸς αὐτόχθονος κατοίκου τῆς Δημοκρατίας·

(στ) παντὸς «Βρεττανοῦ Κατοίκου» ὡς ὁρίζεται ἐν τῷ Παραρτήματι «Γ» τῆς Συνθήκης Ἐγκαθιδρύσεως·

(ζ) οἱουδήποτε κατόχου διαβατηρίου ἢ ἐγγράφου ταυτότητος ἐκδοθέντων ὑπὸ τῆς Διοικήσεως τῶν Βρεττανικῶν Κυριάρχων Περιοχῶν Βάσεων δυνάμει τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Παραρτήματος Γ τῆς Συνθήκης Ἐγκαθιδρύσεως νοουμένου ὅτι τὸ τοιοῦτο ἔγγραφον εἶναι κανονικῶς ἐσφραγισμένον συμφώνως πρὸς τὸ ἀνωτέρω Παράρτημα·

(η) οἱουδήποτε προσώπου ἐν τῷ διαβατηρίῳ τοῦ ὁποίου ἀναγράφεται ὑπὸ τοῦ Διευθυντοῦ «ἀπηλλαγμένος διατυπώσεων μεταναστεύσεως».

(2) Διὰ τοὺς σκοποὺς τοῦ παρόντος κανονισμοῦ «Συνθήκη Ἐγκαθιδρύσεως» σημαίνει τὴν Συνθήκην Ἐγκαθιδρύσεως τῆς Δημοκρατίας τῆς Κύπρου τὴν συνομολογηθεῖσαν μεταξὺ τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου, τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Δημοκρατίας τῆς Τουρκίας ἀφ' ἑνὸς καὶ τῆς Δημοκρατίας τῆς Κύπρου ἀφ' ἑτέρου.

Κεντρικὸν Μητρῷον Ἀλλοδαπῶν.

30. Καταρτίζεται καὶ τηρεῖται ἐν τῷ Τμήματι Διαβατηρίων, Ἰθαγενείας καὶ Ἐλέγχου Ἀλλοδαπῶν τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν ὑπὸ τὰς ὁδηγίας τοῦ Τμηματάρχου ἢ οἱουδήποτε προσώπου ὁριζομένου ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Κεντρικὸν Μητρῶον Ἀλλοδαπῶν τῶν προβλεπομένων ὑπὸ τοῦ κανονισμοῦ 32 (β) τῶν παρόντων Κανονισμῶν.

Ἐπαρχιακὸν Μητρῷον Ἀλλοδαπῶν.

31. Καταρτίζεται καὶ τηρεῖται ὑφ' ἑκάστου λειτουργοῦ καταγραφῆς διὰ τὴν ἐπαρχίαν καταγραφῆς αὐτοῦ Μητρῷον Ἀλλοδαπῶν τοιούτου τύπου καὶ διαλαμβάνον τοιαύτας πληροφορίας ὡς ἤθελε ἐγκριθῆ ὑπὸ τοῦ Τμηματάρχου.

Καθήκοντα λειτουργοῦ καταγραφῆς.

32. Πᾶς λειτουργὸς καταγραφῆς δέον ὅπως—

(α) ἐν σχέσει μὲ ἀλλοδαποὺς οἵτινες διαμένουσι ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ καταγραφῆς αὐτοῦ καὶ παρ' ὧν ἀπαιτεῖται νὰ ἐγγραφῶσι δυνάμει τῶν παρόντων Κανονισμῶν, καταχωρῇ ἐν τῷ Μητρώῳ Ἀλλοδαπῶν τὰς ἐν τῷ κανονισμῷ 31 μνημονευομένας πληροφορίας·

(β) ἐφοδιάζῃ τὸν Τμηματάρχην διὰ τοὺς σκοποὺς τοῦ Κεντρικοῦ Μητρώου Ἀλλοδαπῶν κατὰ τοιαύτας περιόδους καὶ τοιοῦτον τρόπον ὡς ὁ Τμηματάρχης ἤθελε ὁρίσει μὲ ἀντίγραφα ὅλων τῶν ἐν τῷ Μητρώῳ Ἀλλοδαπῶν γενομένων καταχωρίσεων·

(γ) ἐφοδιάζῃ ἀλλοδαποὺς μὲ πιστοποιητικὸν ἐγγραφῆς συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῶν παρόντων Κανονισμῶν.

Ὑποχρέωσις ἀλλοδαποῦ πρὸς ἐγγραφὴν καὶ στοιχεῖα ἀπαιτούμενα δι' ἐγγραφήν.

33. Πᾶς ἀλλοδαπὸς ὅστις ἀποβιβάζεται ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ δέον ὅπως, ἐντὸς ἑπτὰ ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἀφίξεως αὐτοῦ, παρουσιασθῇ εἰς τὸ γραφεῖον τοῦ λειτουργοῦ καταγραφῆς τῆς ἐπαρχίας καταγραφῆς ἐν ᾗ προτίθεται νὰ διαμείνῃ καὶ—

(α) ἐὰν εἶναι ἤδη κάτοχος πιστοποιητικοῦ ἐγγραφῆς ἐκδοθέντος δυνάμει τῶν παρόντων Κανονισμῶν ὅπως προσαγάγῃ τὸ ἐν λόγῳ πιστοποιητικὸν εἰς τὸν λειτουργὸν καταγραφῆς τῆς ἐπαρχίας καταγραφῆς ἐν ᾗ διαμένει·

(β) ἐὰν δὲν εἶναι ἤδη κάτοχος πιστοποιητικοῦ ἐγγραφῆς ὡς ἀνωτέρω ἀναφέρεται οὗτος δέον ὅπως—

(Α) ἐφοδιάζῃ τὸν λειτουργὸν καταγραφῆς τῆς ἐπαρχίας καταγραφῆς ἐν ᾗ ἔχει τὴν διαμονὴν αὐτοῦ μὲ ἀκριβῆ στοιχεῖα ὡς πρὸς τὰ ἀκόλουθα θέματα, ἤτοι :

(i) πλῆρες ὄνομα καὶ φῦλον·

(ii) παροῦσαν ἰθαγένειαν καὶ πῶς καὶ πότε ἐκτήθη

(iii) ἀριθμὸν διαβατηρίου καὶ ἡμερομηνίαν ἐκδόσεως αὐτοῦ καὶ στοιχεῖα τοῦ διαβατηρίου·

(iv) προηγουμένην ἰθαγένειαν (ἐὰν ὑπάρχῃ)·

(v) ἡμερομηνίαν καὶ τόπον γεννήσεως·

(vi) ἐπάγγελμα·

(vii) διεύθυνσιν τελευταίας διαμονῆς ἐκτὸς τῆς Δημοκρατίας·

(viii) διεύθυνσιν διαμονῆς ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ·

(ix) ἡμερομηνίαν, λιμένα καὶ τρόπον ἀφίξεως ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ·

(x) ὀνόματα καὶ ἡλικίας ἐξαρτωμένων·

(xi) δεῖγμα ὑπογραφῆς·

(xii) δακτυλικὰ ἀποτυπώματα, ἐὰν ἀπαιτεῖται ὑπὸ τοῦ Λειτουργοῦ Καταγραφῆς ἀφοῦ πρῶτον ἐξασφαλισθῇ ἡ ἔγκρισις τοῦ Διευθυντοῦ·

(Β) ἐκτὸς ἐὰν δώσῃ ἱκανοποιητικὴν ἐξήγησιν τῶν περιστατικῶν ἅτινα κωλύουσιν αὐτὸν νὰ πράξῃ οὕτω, ὅπως προσαγάγῃ εἰς τὸν λειτουργὸν καταγραφῆς τῆς ἐπαρχίας καταγραφῆς ἐν ᾗ διαμένει διαβατήριον ἐφωδιασμένον μὲ φωτογραφίαν δεόντως ἐκδοθὲν εἰς αὐτὸν οὐχὶ πλέον τῶν πέντε ἐτῶν προγενεστέρως·

(Γ) ἐφοδιάζῃ τὸν λειτουργὸν καταγραφῆς τῆς ἐπαρχίας καταγραφῆς ἐν ᾗ διαμένει μὲ τρεῖς φωτογραφίας ἑαυτοῦ οὐχὶ μεγαλυτέρας τῶν δύο ἰντζῶν πλάτους ἐπὶ τρεῖς ἴντζας μήκους.

Ἐξουσία λειτουργοῦ καταγραφῆς νὰ ζητῇ φωτογραφίας.

34. Ἀνεξαρτήτως οἱουδήποτε διαλαμβανομένου ἐν τοῖς παροῦσι Κανονισμοῖς λειτουργὸς καταγραφῆς δύναται καθ' οἱονδήποτε χρόνον νὰ αἰτήσῃ παρ' οἱουδήποτε ἀλλοδαποῦ διαμένοντος ἐντὸς τῆς ἐπαρχίας αὐτοῦ νὰ ἐφοδιάσῃ τὸν τοιοῦτον λειτουργὸν καταγραφῆς μὲ τρεῖς φωτογραφίας ἀπεικονιζούσας τὴν ἀληθῆ ὁμοιότητα αὐτοῦ οὐχὶ μεγαλυτέρας τῶν δύο ἰντζῶν πλάτους ἐπὶ τρεῖς ἴντζας μήκους.

Ὑποχρέωσις ἀλλοδαποῦ ἀποβιβαζομένου ὅπως ἐγγραφῇ.

35. Πᾶς ἀλλοδαπὸς ὅστις ἀποβιβάζεται ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ δέον ὅπως, ἐντὸς ἑπτὰ ἡμερῶν ἀπὸ τοῦ χρόνου ἀποβιβάσεως παρουσιασθῇ εἰς τὸ γραφεῖον τοῦ λειτουργοῦ καταγραφῆς τῆς ἐπαρχίας καταγραφῆς ἐν ᾗ προτίθεται νὰ διαμείνῃ καὶ ὅπως—

(α) συμμορφωθῇ, ἐφ' ὅσον τοῦτο εἶναι τότε δυνατόν, πρὸς τὰς ἀπαιτήσεις τῆς παραγράφου (β) τοῦ κανονισμοῦ 33· καὶ

(β) προσαγάγῃ εἰς τὸν λειτουργὸν καταγραφῆς διαβατήριον ἐφωδιασμένον μὲ φωτογραφίαν καὶ δεόντως ἐκδοθὲν εἰς αὐτὸν οὐχὶ πλέον τῶν πέντε ἐτῶν προγενεστέρως.

Πιστοποιητικὸν ἐγγραφῆς καὶ ὑποχρεώσεις ἀλλοδαποῦ ἐν σχέσει μὲ τοῦτο, κ.τ.λ.

36.—(1) Πᾶς ἀλλοδαπὸς δέον ὅπως—

(α) ἅμα τῇ ἐγγραφῇ αὐτοῦ, ἐξασφαλίσῃ παρὰ τοῦ λειτουργοῦ καταγραφῆς πιστοποιητικὸν ἐγγραφῆς·

(β) κατὰ πᾶσαν μεταγενεστέραν μεταβολὴν ἢ προσθήκην εἰς καταχώρησιν ἐν τῷ Μητρῴῳ Ἀλλοδαπῶν ἀφορῶσαν τὴν ἐγγραφὴν αὐτοῦ, προσάγῃ τὸ πιστοποιητικὸν ἐγγραφῆς εἰς τὸν λειτουργὸν καταγραφῆς ἵνα, ἐὰν εἶναι ἀναγκαῖον, γίνῃ ἀντίστοιχος μεταβολὴ ἢ προσθήκη εἰς τὸ πιστοποιητικὸν ἐγγραφῆς·

(γ) προσάγῃ τὸ πιστοποιητικὸν ἐγγραφῆς ὁσάκις κληθῇ εἰς οἱονδήποτε ἀστυνομικὸν ἢ λειτουργὸν μεταναστεύσεως ἢ εἰς οἱονδήποτε πρόσωπον ἐξουσιοδοτημένον ἐπὶ τούτῳ ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ·

(δ) ἐφοδιάζῃ τὸν λειτουργὸν καταγραφῆς τῆς ἐπαρχίας καταγραφῆς ἐν ᾗ διαμένει μὲ λεπτομερείας οἱωνδήποτε περιστατικῶν ἅτινα ἐπηρεάζουσι καθ' οἱονδήποτε τρόπον τὴν ἀκρίβειαν τῶν προηγουμένως παρασχεθέντων ὑπ' αὐτοῦ στοιχείων διὰ τὸν σκοπὸν τῆς ἐγγραφῆς ἐντὸς ἑπτὰ ἡμερῶν ἀφοῦ τὸ περιστατικὸν ἐπεσυνέβη·

(ε) ἐὰν πρόκειται νὰ ἀλλάξῃ τὴν διαμονὴν αὐτοῦ, ἐφοδιάζῃ τὸν λειτουργὸν καταγραφῆς τῆς ἐπαρχίας καταγραφῆς ἐν ᾗ τότε διαμένει μὲ λεπτομερείας ἀναφορικῶς πρὸς τὴν ἡμερομηνίαν καθ' ἣν ἡ διαμονή του πρόκειται νὰ ἀλλαγῇ καὶ ἀναφορικῶς πρὸς τὸν σκοπούμενον τόπον διαμονῆς αὐτοῦ·

(στ) ἅμα τῇ ἐπιτεύξει ἀλλαγῆς διαμονῆς ἀπὸ μίαν ἐπαρχίαν καταγραφῆς εἰς ἑτέραν, τότε ἐντὸς 5 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἀφίξεως αὐτοῦ εἰς τὴν ἐπαρχίαν καταγραφῆς εἰς ἣν μετακινεῖται, πληροφορῇ τὸν λειτουργὸν καταγραφῆς τῆς ἐν λόγῳ ἐπαρ-

χίας περὶ τῆς ἀφίξεώς του διὰ προσαγωγῆς τοῦ πιστοποιητικοῦ ἐγγραφῆς αὐτοῦ εἰς τὸν ὑπεύθυνον ἀξιωματικὸν τοῦ πλησιεστέρου ἀστυνομικοῦ σταθμοῦ δι' ἀναγραφὴν ἐν αὐτῷ τῆς νέας αὐτοῦ διευθύνσεως·

(ζ) ἐὰν καθ' οἱονδήποτε χρόνον ἀπουσιάζῃ ἐκ τοῦ τόπου διαμονῆς του διὰ συνεχῆ περίοδον ὑπερβαίνουσαν τοὺς δύο μῆνας, πληροφορῇ τὸν λειτουργὸν καταγραφῆς τῆς ἐπαρχίας καταγραφῆς τῆς διαμονῆς του περὶ τῆς ἰσχυούσης διευθύνσεως καὶ περὶ πάσης μεταγενεστέρας ἀλλαγῆς διευθύνσεως περιλαμβανομένης καὶ τῆς ἐπανόδου του εἰς τὴν διαμονὴν αὐτοῦ·

(η) ἀπαντᾷ εἰλικρινῶς εἰς οἱανδήποτε ἐρώτησιν ὑποβαλλομένην εὐλόγως εἰς αὐτὸν ὑφ' οἱουδήποτε λειτουργοῦ καταγραφῆς ἢ ὑφ' ἑτέρου προσώπου νομίμως ἐνεργοῦντος ἐν τῇ ἐκτελέσει τῶν διατάξεων τῶν παρόντων Κανονισμῶν·

(θ) μὴ ἀλλοιώνῃ οἱονδήποτε πιστοποιητικὸν ἐγγραφῆς ἢ ἀντίγραφον τοιούτου πιστοποιητικοῦ ἢ οἱανδήποτε καταχώρησιν γενομένην κατ' ἐφαρμογὴν τῶν παρόντων Κανονισμῶν·

(ι) ἄνευ νομίμου ἐξουσίας μὴ χρησιμοποιῇ ἢ ἔχῃ εἰς τὴν κατοχὴν αὐτοῦ οἱονδήποτε πλαστογραφημένον, ἠλλοιωμένον ἢ μὴ κανονικὸν πιστοποιητικόν, διαβατήριον ἢ ἔγγραφον ἐν ᾧ οἱαδήποτε θεώρησις ἢ ἀναγραφὴ ἠλλοιώθη ἢ ἐπλαστογραφήθη·

(ια) ἀμελλητὶ εἰδοποιεῖ τὸν λειτουργὸν καταγραφῆς περὶ τῆς ἀπωλείας ἢ καταστροφῆς πιστοποιητικοῦ ἐγγραφῆς·

(ιβ) ἐὰν γυνὴ ἥτις συνάπτει γάμον μετὰ πολίτου τῆς Δημοκρατίας, ἀμελλητὶ πληροφορῇ τὸν λειτουργὸν καταγραφῆς περὶ τοῦ τοιούτου γάμου παρέχουσα συγχρόνως εἰς αὐτὸν ἀπόδειξιν, κατὰ τρόπον ἱκανοποιοῦντα τὸν ἐν λόγῳ λειτουργὸν καταγραφῆς, τοῦ γάμου καὶ τῆς ἰθαγενείας τοῦ συζύγου αὐτῆς.

(2) Τὸ πιστοποιητικὸν ἐγγραφῆς δέον ὅπως εἶναι τοιούτου τύπου καὶ περιέχῃ τοιαῦτα στοιχεῖα ὡς ἤθελε ἐγκριθῆ ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ.

'Υποχρεώσεις προσώπου παρέχοντος διαμονὴν εἰς ἀλλοδαπόν.

37. Πᾶς ὅστις παρέχει διαμονὴν εἰς ἀλλοδαπὸν δέον ὅπως ἐφοδιάζῃ τὸν λειτουργὸν καταγραφῆς μὲ τὸ ὄνομα παντὸς τοιούτου ἀλλοδαποῦ, οὐχὶ ἀργότερον τῶν τεσσαράκοντα ὀκτὼ ὡρῶν ἀπὸ τοῦ χρόνου καθ' ὃν ὁ τοιοῦτος ἀλλοδαπὸς ἔτυχε παροχῆς διαμονῆς ὑπὸ τοῦ τοιούτου προσώπου :

Νοεῖται ὅτι οὐδὲν τῶν ἐν τοῖς παροῦσι Κανονισμοῖς ἐφαρμόζεται ἐπὶ Διευθυντοῦ Ξενοδοχείου λειτουργοῦντος δυνάμει τῶν διατάξεων τοῦ περὶ Ξενοδοχείων καὶ Τουριστικῶν Καταλυμάτων Νόμου τοῦ 1969 καὶ τῶν δυνάμει τούτου Κανονισμῶν.

40 τοῦ 1969.

'Υποχρεώσεις ἐργοδότου ἀλλοδαποῦ, καὶ ποιναί.

38. Πᾶς ὅστις προσλαμβάνει εἰς τὴν ὑπηρεσίαν αὐτοῦ ἀλλοδαπόν, δέον ὅπως εἰδοποιῇ τὸν λειτουργὸν καταγραφῆς εὐθὺς ὡς ὁ τοιοῦτος ἀλλοδαπὸς εἰσέλθῃ εἰς τὴν ὑπηρεσίαν αὐτοῦ ἢ ἐγκαταλείψῃ ταύτην.

Πᾶς παραβαίνων τὸν παρόντα κανονισμὸν ὑπόκειται εἰς πρόστιμον μὴ ὑπερβαῖνον τὰς εἴκοσι πέντε λίρας ἢ εἰς φυλάκισιν μὴ ὑπερβαίνουσαν τοὺς τρεῖς μῆνας ἢ εἰς ἀμφοτέρας τὰς ποινὰς ταύτας.

Τέλη δι' ἔκδοσιν πιστοποιητικοῦ ἐγγραφῆς.

39. Τὰ τέλη ἅτινα ἐπιβάλλονται καὶ καταβάλλονται ἐν σχέσει μὲ νέον πιστοποιητικὸν ἐγγραφῆς ἢ ἀντίγραφον αὐτοῦ ἐκδιδόμενον δυνάμει τῶν παρόντων Κανονισμῶν εἶναι £1.000 μίλς ἢ οἱονδήποτε τοιοῦτο ἕτερον τέλος ὅπερ ἤθελε ἐγκρίνει ὁ Ὑπουργὸς διὰ δημοσιεύσεως ἐν τῇ ἐπισήμῳ ἐφημερίδι τῆς Δημοκρατίας.

'Αλλοδαπὸς μὲ πλείονας τῆς μιᾶς ἰθαγενείας.

40. Διὰ τοὺς σκοποὺς τῶν παρόντων Κανονισμῶν, ὁσάκις ἀλλοδαπὸς ἀναγωρίζεται ὡς πολίτης διὰ νόμου πλειόνων τοῦ ἑνὸς ξένου κράτους ἢ ὁσάκις δι' οἱονδήποτε λόγον εἶναι ἀβέβαιον ποία ἰθαγένεια (ἐὰν ὑπάρχῃ) εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποδοθῇ τῷ ἀλλοδαπῷ, ὁ ἐν λόγῳ ἀλλοδαπὸς δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς πολίτης τοῦ κράτους μεθ' οὗ φαίνεται οὗτος νὰ συνδέηται ἑκάστοτε στενώτατα πρὸς τὸ συμφέρον συμπαθείας ἢ νὰ θεωρηθῇ ὅτι εἶναι ἀβεβαίας ἰθαγενείας ἢ ἄνευ ἰθαγενείας :

Νοεῖται ὅτι ὁσάκις ἀλλοδαπὸς ἀπέκτησε ἰθαγένειαν κατὰ τὴν γέννησιν αὐτοῦ οὗτος δέον νὰ λογίζηται (ἐκτὸς ἐὰν ὁ 'Υπουργὸς ἤθελε ἐκδόσει ἑτέρας ὁδηγίας ἐν τῇ συγκεκριμένῃ περιπτώσει) ὅτι διατηρεῖ τὴν ἐν λόγῳ ἰθαγένειαν ἐκτὸς ἐὰν μεταγενεστέρως ἀπέκτησε διὰ πολιτογραφήσεως ἢ ἄλλως ἑτέραν τινὰ ἰθαγένειαν, καὶ συνεχίζῃ νὰ ἀναγνωρίζηται ὑπὸ τοῦ 'Ανωτάτου "Αρχοντος ἢ τοῦ κράτους οὗτινος τὴν ἰθαγένειαν ἀπέκτησε ὡς δικαιούμενος εἰς προστασίαν.

'Απώλεια τῆς ἰδιότητος ἐξαρτωμένου.

41. Πᾶς ὅστις παύει ὢν ἐξαρτώμενος ἀλλοδαποῦ, ἐν τῇ ἐννοίᾳ τῶν παρόντων Κανονισμῶν, δέον ὅπως ἐντὸς ἑνὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας καθ' ἣν ἔπαυσε νὰ εἶναι ἐξαρτώμενος συμμορφοῦται πρὸς τὰς ἀπαιτήσεις τοῦ κανονισμοῦ 6, καὶ αἱ διατάξεις τῶν παρόντων Κανονισμῶν μετὰ ταῦτα ἐφαρμόζονται ἐπὶ τοῦ τοιούτου προσώπου.

Καταργήσεις. Δευτερογενὴς Νομοθεσία Τόμος Ι, σελὶς 28 καὶ 41. 'Εφημερὶς Κυβερνήσεως Παράρτημα Τρίτον : 24.12.1953 Δ.Π. 718/53 3.5.1956 Δ.Π. 361/56.

42. Οἱ περὶ 'Αλλοδαπῶν καὶ Μεταναστεύσεως Κανονισμοὶ καὶ οἱ περὶ 'Αλλοδαπῶν καὶ Μεταναστεύσεως ('Εγγραφὴ 'Αλλοδαπῶν) Κανονισμοὶ καταργοῦνται ἄνευ ἐπηρεασμοῦ ὁποιουδήποτε τελεσθέντος ἢ παραλειφθέντος δυνάμει τῶν καταργουμένων κανονισμῶν.

ΠΙΝΑΞ ΠΡΩΤΟΣ

Κανονισμὸς 5 (στ)

Περιγραφὴ	'Ετήσιον Εἰσόδημα
1. Δι' ἄγαμον ἄνδρα, ἢ χῆρον ἄνευ τέκνων κάτω τῶν 16 ἐτῶν.	£1200
2. Δι' ἄγαμον γυναῖκα, ἢ χήραν ἄνευ τέκνων κάτω τῶν 16 ἐτῶν.	£1000
3. Διὰ χῆρον μετὰ τέκνων κάτω τῶν 16 ἐτῶν.	£1800 πλέον £ 100 δι' ἕκαστον τέκνον.
4. Διὰ χήραν μετὰ τέκνων κάτω τῶν 16 ἐτῶν.	£1200 πλέον £ 100 δι' ἕκαστον τέκνον.
5. Δι' ἔγγαμον ἄνδρα μετὰ συζύγου καὶ ἄνευ τέκνων κάτω τῶν 16 ἐτῶν.	£1800
6. Δι' ἔγγαμον ἄνδρα μετὰ συζύγου καὶ τέκνων κάτω τῶν 16 ἐτῶν.	£1800 πλέον £ 100 δι' ἕκαστον τέκνον.

ΠΙΝΑΞ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

Οἱ περὶ Ἀλλοδαπῶν καὶ Μεταναστεύσεως Κανονισμοί.
Κανονισμὸς 18.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΕΙΣ ΑΠΗΓΟΡΕΥΜΕΝΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΝ

Πρὸς.....

Διὰ τῆς παρούσης εἰδοποιεῖσθε ὅτι ἀπεφάσισα ὅτι εἶσθε ἀπηγορευμένος μετανάστης δυνάμει τοῦ περὶ Ἀλλοδαπῶν καὶ Μεταναστεύσεως Νόμου, Κεφ. 105.

.....
Λειτουργὸς Μεταναστεύσεως

Ἡμερ..... 19....

ΠΙΝΑΞ ΤΡΙΤΟΣ

Κανονισμὸς 27

(1)	(2)
1. Πιστοποιητικὸν Μονίμου Διαμονῆς	£2.000 μίλς
2. Ἄδεια μεταναστεύσεως διὰ μετανάστην (περιλαμβανομένων ἐξαρτωμένων οἵτινες συνοδεύουσι αὐτὸν)	£10.000 μίλς
3. Ἄδεια δι' εἴσοδον ἐν τῇ Δημοκρατίᾳ ἐξαρτωμένου ὡς μετανάστου	£3.000 μίλς δι' ἕκαστον ἐξαρτώμενον.

(Υ.Ε. 113/62/2.)

Ἐτυπώθη ἐν τῷ Τυπογραφείῳ τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ἐν Λευκωσίᾳ.